

[II Cn.]

G

B

A

[14] And on¹ Myrcean he² ah, eallswa³ her beforan awriten⁴ is, ofer eall⁵ men.

[15] And on Dæna⁶ lage he ah fihthe-wita⁷ 7 fyrdwita, gryðbryce 7 hamsoene, butan he hwæne ðe^{**} furður⁸ gemæðrian wylle.⁹

*) fihthw. übrige besser; s. jedoch II Em. 3

**) fehlt übr.; s. o. 12 Anm.*

7 on Myrcean he ah, ealswa her beforan gewriten is, ofer ealle men.

7 on Dena lage hé ah fihtwite¹ 7 fyrdwita, griðbryce 7 hamsoene, butan he hwæne furðor gemæðrian wylle.

An on Myrcean he ah, ealswa her beforan gewrytan is, ofer ealle men.

And on Dena lage he ah fyhtwite 7 fyrdwite, griðbryce 7 hamsoene, buton he hwæne furðor gemæðrian wille.

[15a] And gyf¹⁰ hwa þæne friðleasan man healde oððe flyman^{***} feormie¹¹, bete þæt, swa hit ær lagu wæs.

***) wohl G's Zusatz; fehlt übr.; vgl. 12†

7 gyf hwá ðonne² friðleasan man healde oððe feormie, bete, swa hit lagu wæs.

1) spät verb. aus fitt. 2) vgl. A

And gif hwa þonne¹ fryðleasan man healde oððe feormige, bete þæt, swa hit ær lagu wæs.

1) vgl. o. 8, 2

[15, 1] And se ðe unlage rære¹² oððe undom¹³ gedeme heonan forð, for læððe oððe for¹⁴ feohfange, beo se wið þone¹⁵ cinge CXX scyll' scyldig on Engla lage¹⁶, butan he mid aðe¹⁷ cyðan durre, þæt he hit na¹⁸ rihtor ne cuðe, 7 þolige aa¹⁹ his þegnscipes, butan he hine æt þam cingce²⁰ eft[†] gebicege, swa he him gefafian wylle.

†) G's Zusatz, wie zu III Eg. 3

7 se ðe unlage rære oððe undóm gedeme heónan forð, for læððe oððe for feohfange, beo se wið ðone cyng hundtwelftig scyll' scyldig on Engla láge, buton he mid aðe cyðan durre, þæt he hit na rihtor ne cuðe, 7 ðolie áá his þegenscipes, butan he hine æt ðam cýng³ gebycege, swa hé him geðafian wylle.

3) so

And se ðe unlage rære oððe undom gedeme heonan forð, for læððe² oððe feohfange, beo se wið þonne¹ cyninge his weores³ scyldig on Engla lage, buton he mid aðe cyðan durre, þæt he hit nan³ rihtor ne cuðe, 7 þolige á his ðegenscypes, buton he hine æt þam cyninge gebicege, swa he hym þafian wylle.

2) læððe A 3) so

[15, 1a] And on Dena lage lahslices scyldig, butan²¹ he geladige, þæt he na bet ne cuðe.

7 on Dena laga lahslices scyldig, buton he hine geladige, þæt he na bet ne cuðe.

7 on Dena laga lahslices scyldig, buton he hine geladige, þæt he na bet ne cuðe.

1) in Ld 2) he ah fehlt Ld 3) eals. Ld 4) gewrytan Ld 5) ealle Ld 6) Denalaga Ld 7) fyhtwite 7 fyrdwite 7 gryðebrec Ld 8) -ðor gemædr. Ld 9) wille Ld 10) gif h. ðonne fryþl. Ld 11) -mige Ld 12) arære Ld [aus D?] 13) -me Ld 14) fehlt Ld 15) þonne cyning his weores sc. [aus A] Ld 16) -ga, buton Ld 17) aþ Ld 18) nan Ld 19) á his ðegenscypes, buton Ld 20) cyning Ld 21) buton he hine g. Ld

§) D hinter VI Atr. 40, 1 (o. S. 256, Sp. 2*):

[15, 1] And se ðe unlaga arære oððe undom deme heonan forð, for læððe oððe feohfange, beo se wið þone cyng CXX scyll' scildig¹.

[15, 1a] buton he geladige, þæt he na bet ne cuðe.

[15, 2] And se ðe rihte lage 7 rihtne dom forsace, beo se scildig wið ðone þe hit age: swa wið cyninge CXX scyll', swa wið eorl XL² scyll', swa wið unræd³ XXX scyll', swá wið ælc þara, gif hit swa gewurðe, on Engla lage.

[15, 3] And se ðe⁴ Dene⁵ laga rihte laga wirde, gilde he lahslihte . . .⁶.

1) fehlen sechs Zeilen 2) vgl. Consil. 3) bessere hundred 4) ergänze on 5) vgl. VI Atr. 17 halgene 6) folgt VI Atr. 42

* vgl. 12 f.

14. Und in Mercien hat er [der König] über alle¹ Leute [Rechte], wie hier* zuvor (auf- G) geschrieben steht. 15. Und im Dänen-Rechtsgebiet hat er [der König, vorbehalten] die Strafe(n G) für blutiges¹ Fechten (Münzfälschung² Inst.) und Strafe(n GB?) für Landwehr[versäumniss³], den Bruch [königlichen] Sonderschutzes⁴ und [gesetzwidrige] Heimsuchung⁵, es sei⁶ denn, er wolle jemanden (um so G) weiter [durch Jurisdictionsgewährung auch über diese Verbrechen] ehren.

15a. Und wenn jemand den (nun einen BA?) friedlosen¹ Menschen [schützend] erhält oder (einen Verbannten G) beherbergt, büsse er das, wie es bisher² Rechtsordnung war.³

Vgl. II Ew. 5, 2

Quadrupartitus

Instituta Cnuti

Consiliatio Cnuti

gauerit, quod illum nescisset expulsum clamatum¹, quod Angli dicunt geeydne² utlage.³

In lege Mercia rex habet easdem consuetudines.

In⁴ lege autem⁵ Danorum habet⁶ rex has (consuetudines⁷): uiolationem monete, quod Angli uocant feohpíte, dimissionem belli, quod Angli⁸ dicunt ferdpíte, fractionem pacis, quod dicunt griðbrece⁹, inuasionem¹⁰ in domo uel in curia, quod dicunt hamsocne, nisi rex uelit¹¹ dare quod suum est.

Qui expulsum pauerit aut detinuerit pacifice, quem¹² Angli uocant¹³ friðleasne¹⁴ man, reddat regi, sicut lex est, plenam emendationem, et illi¹⁵ qui¹⁶ expulsum expulit despectum suum, si ita iustum¹⁷ est.

Si quis iniustas leges adinuerit¹⁸ et iudicauerit, aut causa odii aut¹⁹ adquisitionis pecunie, sit reus regi XL²⁰ sol. in lege Anglorum, nisi²¹ iuramento affirmauerit, se rectius²² iudicare nescisse, et postea careat liberalitate²³ sua, nisi eam á rege²⁴ redimat ad uelle regis.

In lege Danorum erit reus forisfacture, quam Dani uocant lahslit...*

[14] ¹Et in lege Merce habet super omnes homines, ut prescriptum est.

[15] Et in lege Danorum habet pugne reatum, pacis fracturam et domi inuasionem, nisi quid remissionis impendere uoluerit.

1) C. 14—15, 1a fehlen Hk

[15a] Et si quis exlegem seruauerit uel procurauerit, satisfaciat, ut supra dictum est.

[15, 1] Quicumque aut² iniusticiam statuerit aut iniustum iudicium amodo iudicauerit siue propter odium siue propter munus, sit reus aduersus regem CXX solid. secundum legem Anglorum, nisi iuramento asserere audeat³, se rectius discernere nescisse⁴; dignitate sua tamen omni tempore careat, nisi illam a rege iuxta eius libitum redimere uoluerit. 2) a' Hr 3) audiat Hr 4) necesse Hr

[15, 1a] Secundum legem uero Danorum legis fracture reus, nisi iurauerit, se melius nescisse.⁵ 5) neceisse Hr

In Denalaga¹ habet rex fyhtpitan² (id³ est forisfactum pugne) et fyrdpíte⁴ (id⁵ est forisfacturam⁶ expeditionis), griðbrece⁷ (id est infractionem pacis) et hamsocnam⁸ (id est inuasionem mansionis), si⁹ non aliquem specialius honorauerit.

¹⁰Si quis hominem pro¹¹ culpa exiliatum¹² tenuerit aut pauerit, emendet hoc, sicut ante legitimum fuit.

Si quis ammodo¹³ (deinceps) únlagam (id est non¹⁴ legem) erigat uel iniustum iudicium iudicet¹⁵, pro lesione uel aliqua pecunie¹⁶ susceptione, sit erga regem CXX solid. reus in Anglorum laga¹⁷ (lege), nisi cum iuramento audeat inueritare¹⁸, quod hoc¹⁹ rectius nesciuit, et dignitatem²⁰ suam²¹ legalitatis* semper²² amiserit, nisi²³ (si non) eam redimat erga regem²⁴, sicut ei permittet.

In Denalaga²⁵ láhslíhtes²⁶ reus²⁷ sit, nisi²⁸ se allegiet (si non iuret), quod melius nesciuit.

*) þegnscipes Hn 34, 1

1) Dan. T; Denel. KHK 2) so Dm RHk; fightw. K; -te T 3) uel R 4) fir. R; fyrhtp. T 5) i. f. e. g. fehlt R 6) so Dm; -ctum KTHk 7) so K; gryðb. Dm; grðebrace Hk 8) -cna Hk 9) si — leg. fuit fehlt K 10) 15a fehlt KR 11) proprii T 12) verbessert aus exhil. Dm 13) am. K; d. übrige 14) in legem Hk 15) uidelicet K 16) s. p. K 17) la. K; le. übrige 22) a. s. K 23) n. K, si n. übrige 28) n. se a. K; si n. i. übrige

*) folgen vier Zeilen, vielleicht aus Northu. Priestergesetz 51 ff., wo vgl.

1) damnatum S 2) gekidne H; outh LbS 3) -ga H; -ave S 4) Secundum legem D. — cons. roth Cb 5) fehlt CbLb 6) r. hab. Cb 7) nur Cb; fehlt übr. 8) fehlt Cb 9) spät geänd. -che Cb; gritbreche Lb 10) uel fügt zu Cb 11) d. u. HLb 12) auf Rasur H; quod Lb; verb. aus quod Cb 13) dicunt Lb 14) -lesne Cb; fredleseman Lb; frendlesmanne S 15) fehlt H 16) expulsionem illi et qui wiederholt Cb 17) est i. Lb 18) aut inuen. aut iud. Cb 19) beginnt wieder Di 20) vgl. 15, 2; X Di 21) in fügt zu LbS 22) fehlt Di 23) libertate CbLb 24) verbessert aus regis Cb

18) in ueritate R 19) nur K; fehlt übrigen 20) digni T 21) sue K 24) rerem Dm 25) Denel. Hk 26) -slites R; -ihtes übrige 27) r. s. fehlt K

15, 1. Und¹ wer hinfort falsche Satzung² (-gen D?) aufstellt oder³ falsch Urtheil ertheilt aus Hass⁴ oder für (fehlt vgl. III Eg. 3 AD) Geldempfang⁵, der sei nach Engländer-Recht gegenüber dem König 120 Schill. (sein Wergeld⁶ A) schuldig — ausser wenn er durch Eid zu erweisen wagt, dass er es nicht richtiger wusste — und verliere immer seine Thegnwürde [sammt Gerichtshoheit], ausser wenn er sie (wieder G) vom König auslöst, so wie dieser ihm zu gestatten geruht.

15, 1a. Und im Dänen-Rechtsgebiete [sei jener Richter] Rechtsbruchbusse¹ schuldig, ausser wenn er (sich² BA) ausweist, dass er [es] nicht besser wusste.

[II Cn.]

G

B

A

15, 2] †And se ðe rihte lage 7 rihtne dom forsace, beo se scyldig wið þone¹ þe hit áge: swa wið cyn- inge² CXX scyll'³, swa⁴ wið eorl LX scyll'³, swa wið hundred XXX scyll'³, swa wið ælc þæra, gyf⁵ hit swa geweorðeþ⁶, on Engla lage.

[15, 3] †And se ðe on Dena lage rihte lage wyrde, gylde⁷ he lahsliht.

[16] And se þe oþerne mid wó⁸ for- secgan wylle, þæt he aðer⁹ oððe feo¹⁰ oððe fremen^{*} þe wyrse sig¹¹, gyf⁵ þonne se oðer þæt geunsoðian mæge, þæt him man on secgan wolde, sy he¹² his tungan scyldig, butan¹³ he hine mid his¹² were forgylde.¹⁴

[17] [And¹⁵ ne gesece nan man ðone] cinge², butan¹³ he ne mote beon nanes rihtes wyrðe¹⁶ innan his hundrede.

[17, 1] And sece man hundredes ge- mot¹⁷ be wite, ealswa hit^{**} is to secenne.¹⁸

[18] 7 hæbbe¹⁹ mann þriwa on geare²⁰ burhgemot 7 tuwa²¹ scirgemot, butan¹³ hit ofter sig.¹¹

[18, 1] 7 þær²² beo on þære scire²³ biscoep 7 se ealdorman, 7 þær ægþer tæcan²⁴ ge Godes riht ge woruldriht.²⁵

[19] And ne nime nán man nane næme²⁶ ne innan scire ne ut of

7 se ðe rihte lage 7 riht¹ dóm forsace, beo se scyldig wið ðone ðe hit age: swa wið cyng² hund- twelftig scill', swa wið eorl syx- tig scill', swa wið hundred XX³ scill', swa wið ælc ðára, gyf hit swa geweorðeð, on Engla lage.

7 se ðe on Dena lage rihte lage wyrde, gylde hé lahsliht.

7 se ðe oðerne mid wó forsec- gan wille, þæt he aðer oððe feo oððe freoma ðe wyrse [si⁴], gyf ðonne se oðer þæt geunsoðian mæge, þæt him man on secgan wolde, sy he his tungan scyldig, buton he him³ mid his wére for- gylde.

Ne geséce nan man ðonne⁸ cyng, buton he ne mote beon nanes rihtes wurðe innan his hundrede.

Sece man his hundred. Séce man hundredes gemót be wite, ealswa hit riht is to secanne.

7 habbe man ðreowa burhgemot 7 twá scirgemot be⁵ wite, ealswa hit riht is, buton hit ofter [neod⁶] sy.

7 þær beo on ðære scire biscoep 7 se ealdorman, 7 þær ægðer tæ- can ge Godes riht ge woruldriht.

Be nááme. 7 ne nime nan man nane náme ne inne scire ne ut of

And se ðe rihte lage 7 rihtne dom forsace, beo se scyldig wið þonne¹ þe hit age: swa wið cyn- inge CXX scyll', 7² swa wyð eorl LX scyll', swa wið hundred XXX scyll', swa wið ælc ðæra, gif hit swa geweorðeð, on Engla lage.

And se ðe on Dane laga rihte lage wyrde, gilde he lahsliht.

7 se ðe oðerne mid woh for- secgan wille, þæt he aðor oððe feo oððe feorme³ þe wyrse sy, gif þonne se oðor þæt geunsoðian mæge, þæt him man on secgan wolde, sy he his tungan scyldig, buton he hine mid were forgilde.

And ne gesece nan man þonne¹ cyinge, buton he ne mote beon nanes rihtes wirðe innan his hun- drede.

And sece man hundredes gemot be wite, ealswa hit rih[t]⁴ is to seacan.

And habbe man ðriwa on geara burhgemot 7 twa scyrgemot, buton hit ofter sy.

7 þær beo on ðære scyre biscoep 7 se ealdorman, 7 þær ægðer tea- cean ge Godes riht ge weoruld- riht.

And ne nime nan man náme ne innan scyran ne ut of scyre,

†) 15, 2 f. in D s. S. 3188

*) feorh Ld [vgl. Inst.; Hn. 34, 7] aus III Eg. 4?

**) ergänze riht aus übrigen

1) ðonne Ld 2) cyning Ld

3) scill. Ld 4) 7 swa Ld 5) gif Ld

6) -rdeþ Ld 7) gilde se lahsliht Ld

13) buton Ld 14) -gilde Ld 15) And — ðone im 16. Jh. über Rasur G

Ld 19) habbe mon Ld 20) -ra Ld

25) weor. Ld 26) name ne i. scyran Ld

1) so; viell. rihtdom? 2) geünd.

aus cing 3) so 4) im 16. Jh. ein- gefügt 5) be — is wohl nur irrig aus

17, 1 wiederholt; vgl. 23, 1 6) im

16. Jh. übergeschr.; vgl. Quadr. Inst.

8) woh f. wille Ld 9) -ðor Ld 10) feoh Ld

11) sy Ld 12) fehlt Ld

16) wir. Ld 17) -te Ld 18) seacan

Ld 21) twa scyreg. Ld 22) ðære Ld

23) scyre biscoep Ld 24) teacan Ld

1) vgl. o. 15, 1 2) zu streichen

3) viell. nur Verschreibung [oder unbe- legte Metathese] für freome 4) rih A

* Vgl. III Em.

6, 2

15, 2. Und¹ wer richtige Satzung² und rechtes Urtheil³ zu befolgen⁴ weigert, der sei nach⁵ Engländer- Recht schuldig gegenüber dem, welchem es [das Empfangen der Busse für Ungehorsam gegen das Gericht] gehört⁶: entweder gegenüber dem *König 120 Schill.⁷ oder dem Grafen 60 (40⁸ D Cons.) Schill. oder der Hundertschaft 30⁹ Schill. oder jedem derselben¹⁰, wenn es [das Trotzen gegen alle drei] so vorkommt.

15, 3. Und wer im Dänen-Rechtsgebiet richtige¹ Satzung (-gen D²) bricht, der zahle Rechtsbruchbusse.

Vgl. III Eg. 4

16. Und¹ wer einen andern mit Bosheit verklagen will, so dass dieser entweder an Gut oder Gedeihen² (Leben Ld Inst; Unterhaltungsmitteln³ A) dadurch geschädigt wird: wenn dann der andere [Verklagte] als unwahr das erweisen kann, was jener über ihn klagen wollte, so sei jener³ seine Zunge [zu verlieren] schuldig, ausser wenn er sich⁴ durch sein Wergeld auslöst.